Договор
об оказании транспортно-экспедиционных услуг № AVN/L-503/25

г. Москва «28» октября 2025г.

Акционерное общество «ВМТ», именуемое в дальнейшем **Клиент**, в лице Генерального директора Шутова Алексея Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «АВИОН АЭРО», именуемое в дальнейшем **Экспедитор**, в лице Руководителя отдела организации перевозок Сафронова Александра Владимировича, действующего на основании Доверенности №157/1312 от 13.12.2024 года, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, а по отдельности - Сторона, заключили настоящий договор об оказании транспортно-экспедиционных услуг (далее - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1.Термины, определения и сокращения, применяемые в настоящем Договоре:
Стороны –Клиент, Экспедитор.

Перевозчик - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, принявшие на себя обязанность доставить вверенный им отправителем Груз из пункта отправления в пункт назначения, а также выдать Груз уполномоченному на его получение лицу (получателю) либо юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие перевозку Груза, в том числе через таможенную границу.

Под грузом Клиента понимается груз (товар(ы)), в отношении которого Клиент является лицом (в том числе из нижеперечисленного списка, но не ограничиваясь им), выступающим на правах: грузовладельца, грузоотправителя, грузополучателя, экспедитора.

1.2. Договор регулирует взаимоотношения между Клиентом и Экспедитором, возникающие при оказании или организации оказания определенных Договором транспортно-экспедиционных услуг, связанных с внутрироссийскими и международными перевозками грузов авиационным, железнодорожным, морским, автомобильным и иными доступными видами транспорта (далее - Услуги), а также при оказании связанных с ними дополнительных услуг.

1.3. В рамках Договора могут предоставляться следующие транспортно-экспедиционные услуги (примерный перечень услуг): услуги по организации перевозки, услуги по оформлению документов, приёму и выдаче грузов, услуги по завозу и вывозу грузов, погрузо-разгрузочные и складские услуги, информационные услуги, подготовка и дополнительное оборудование транспортных средств, организация страхования грузов, платёжно-финансовые услуги, разработка и согласование технических условий погрузки и крепления грузов, розыск груза после истечения срока доставки, контроль за соблюдением комплектной отгрузки оборудования, перемаркировка грузов, хранение грузов в складских помещениях, услуги, связанные с портовыми операциями, таможенное оформление грузов и транспортных средств, услуги по организации предоставления Клиенту воздушного судна, подвижного состава и (или) груза, а также иные экспедиторские услуги по согласованию Сторон.

1.4. Конкретный перечень услуг, оказываемых Экспедитором по Договору, а также их объем, сроки, согласованная стоимость и иные условия определяются Сторонами по каждой перевозке и указываются в соответствующих Заявках, составляемых Клиентом по форме приложения № 1 к Договору.

1.5. В случае необходимости оказания дополнительных услуг, не предусмотренных в п. 1.3 Договора, Стороны согласуют объем, сроки, стоимость и иные условия оказания дополнительных услуг в соответствующих Заявках.

1.6. Взаимоотношения Сторон, наряду с Договором, в зависимости от особенностей, характера и вида перевозки, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ), Воздушным кодексом Российской Федерации (ВК РФ), Кодексом Торгового Мореплавания (КТМ РФ), Федеральным законом «О транспортно-экспедиционной деятельности», Уставом железнодорожного транспорта Российской Федерации, Уставом автомобильного транспорта и городского наземного

электрического транспорта, Правилами транспортно-экспедиционной деятельности, (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2006 г. № 554), иными законодательными и подзаконными актами Российской Федерации, а также нормами международного права в тех согласованных Сторонами случаях, когда оказываемые Экспедитором услуги связаны с международными перевозками грузов и Сторонами отдельно (дополнительно) согласованы обстоятельства (случаи), при которых подлежат применению нормы международного права.

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.

2.1. Услуги оказываются по мере необходимости по Заявкам, составляемых Клиентом по форме приложения №1 к Договору. Клиент направляет не позднее 48 часов до начала оказания Услуг Заявки на официальный электронный адрес Экспедитора с доменным именем **@avionaero.ru** с использованием функции автоматического уведомления о прочтении электронного письма. Экспедитор рассматривает Заявку в течение 1 рабочего дня с момента ее получения, если Сторонами не согласован другой срок, и направляет ее Клиенту с отметкой о согласовании либо с отказом в согласовании с указанием причин отказа. Заявка подлежит исполнению с момента получения Клиентом письменного подтверждения согласования.

2.2. Условия, согласованные Сторонами в Заявке, имеют преимущественную силу перед условиями Договора в случае их расхождения.

2.3. После получения Экспедитором Заявки Стороны согласовывают срок оказания Услуг по соответствующей Заявке (срок исполнения Заявки).

2.4. В случае необходимости внесения изменения в уже согласованную Сторонами Заявку или в случае необходимости отмены Заявки Клиент незамедлительно направляет Экспедитору по электронной почте соответствующее электронное письмо.

2.5. В соответствии с п. 6 Правил транспортно-экспедиционной деятельности (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2006 г. № 554), а также п. 6 Порядка оформления и формы экспедиторских документов (утв. приказом Минтранса России от 11.02.2008 г. № 23 (зарегистрирован в Минюсте России 28.02.2008 г. № 11239), Стороны договорились использовать Заявки в качестве поручений экспедитору, товарно-транспортные документы в качестве экспедиторских расписок.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:

3.1. Обязанности и права Клиента:

3.1.1. Предварительно согласовать с Экспедитором план отправки груза, его объемы и сроки отправки.

3.1.2 В согласованные с Экспедитором сроки, с учетом требований, установленных транспортными уставами и кодексами, иными законами и издаваемыми в соответствии с ними правилами перевозки, но не позднее 48 часов до начала оказания транспортно-экспедиционных услуг по перевозке груза, направляет Экспедитору Заявку, а также полную, точную и достоверную информацию о свойствах груза, об условиях его перевозки и иную информацию, необходимую для исполнения Экспедитором своих обязанностей, в т.ч. снабдить его инструкциями по соответствующей переработке, перевозке, хранению груза и оформлению грузовых и таможенных документов, предоставить документы, необходимые для осуществления таможенного, санитарного и других видов государственного контроля.

3.1.3. Клиент направляет документы, необходимые Экспедитору для получения груза и организации его перевозки.

3.1.4 Клиент обязан предварительно согласовывать с Экспедитором завоз грузов, требующих специальных режимов транспортировки, оформления или применения специальных технологий перегрузки и/или перевозки. В случае невыполнения Клиентом обязанностей, указанных в настоящем пункте Договора, Экспедитор вправе не приступать к выполнению своих обязанностей по Договору.

3.1.5. Не позднее 36 часов до передачи груза Экспедитору (перевозчику в рамках организации перевозки Экспедитором), Клиент по электронной почте сообщает Экспедитору обо всех изменениях в комплектации груза, адресах грузополучателей и иных условиях, оплачивает возникшие дополнительные расходы в связи с заявленными изменениями.

3.1.6. Клиент обязан сообщать Экспедитору по электронной почте об отмене Заявки не позднее 36 часов до момента принятия груза Экспедитором. В случае отмены Заявки, Клиент обязан возместить все фактические документально подтвержденные расходы Экспедитора, которые произведены с целью исполнения Заявки, в том числе штрафы от перевозчиков за отказ от перевозки.
3.1.7. В срок не более 2 (Двух) рабочих дней после отгрузки предоставить Экспедитору в письменной форме полную и достоверную информацию по каждой отправке, а также копии документов в количестве и по форме, установленной для конкретного вида груза требованиями законодательных актов, регламентирующих внешнеэкономическую деятельность, и правилами перевозки, включая отгрузочные документы, товаросопроводительные документы, сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения, таможенные декларации и др. документы, необходимые для организации перевозки данного вида груза.
3.1.8. В случае, если в Заявке не предусмотрено иное и характер перевозки требует выполнения таможенных формальностей, предоставить к перевозке груз, прошедший все необходимые таможенные формальности в стране отправления, а также самостоятельно и за свой счет произвести все дальнейшие таможенные процедуры, связанные с выпуском груза для внутреннего потребления в стране назначения (за исключением транзитного таможенного оформления на согласованном в заявке маршруте), обеспечить оплату таможенных платежей, предусмотренных таможенным законодательством стран, в/из/по территории которой следует груз.
3.1.9. Клиент обязан производить оплату услуг Экспедитора по банковским реквизитам, указанным в выставленных Клиенту счетах. Оплачивать счета, выставленные Экспедитором в рамках Договора на основании согласованных Заявок Клиента, а также дополнительные счета Экспедитора за целесообразно произведенные и документально подтвержденные дополнительные расходы, не включенные в стоимость услуг Экспедитора и связанные с исполнением Договора, которые хотя и не предусмотрены, и согласованы Сторонами, однако стали необходимы в процессе экспедирования. Такими расходами могут, в том числе, являться: морской фрахт, железнодорожный тариф по территории РФ, железнодорожный тариф по иностранной территории, охрана груза, досмотр, переупаковка или дополнительная маркировка, сверхнормативное хранение, получение дополнительных сертификатов и разрешений, а также иные дополнительные расходы.
3.1.10. Возместить Экспедитору его фактически понесенные и документально подтвержденные расходы, связанные с простоями, штрафами, санкциями, арестом груза таможенными органами, а также иные расходы Экспедитора, возникшие вследствие неисполнения, ненадлежащего исполнения или несвоевременного исполнения Клиентом своих обязательств по Договору, а также в результате неисполнения требований налогового, таможенного и валютного законодательства.
3.1.11. Предоставлять груз к перевозке в соответствии с номенклатурой, количеством, габаритами и весом, внесенными в Заявку. Клиент обязуется не представлять к перевозке запрещенные к перевозке грузы, а также предварительно согласовывать с Экспедитором в письменной форме представление к перевозке опасных, скоропортящихся и иных грузов, требующих специальных условий перевозки, в частности грузов, требующих соблюдения определенного температурного режима, грузов, содержащих психотропные и наркотические вещества и их составные части. Указанные грузы принимаются Экспедитором только при представлении Клиентом информации об условиях их транспортировки.
3.1.12. Если иного не согласовано Сторонами, Клиент производит самостоятельную загрузку, крепление и выгрузку груза из транспортных средств Экспедитора и предоставляет Экспедитору перечень лиц, ответственных за проведение загрузки/выгрузки груза из транспортных средств, предоставленных Экспедитором, имеющих право оформления соответствующих документов, с указанием их контактных телефонов. Нормативные сроки простоя (планового простоя) при погрузочно-разгрузочных работах определяются в зависимости от выбранного вида транспорта и маршрута.
3.1.13. Предъявляет к перевозке груз правильно промаркированный, окантованный, в надлежащей таре и упаковке, предохраняющей груз от порчи и повреждения в пути следования и во время перевалки, согласно условиям и правилам перевозки, действующим для данного вида транспорта.

3.1.14. Выдает уполномоченному Экспедитором лицу оформленную надлежащим образом доверенность на совершение действий, связанных с исполнением Договора.
3.1.15. Оплачивает документально подтвержденные расходы, понесенные Экспедитором за неправильно предоставленные сведения по грузу (в т.ч. штрафы за отправку опасного груза, без надлежащего оформления, нанесение ущерба транспортным средствам).
3.1.16. Клиент в полном объеме восполняет ущерб, причиненный транспортным средствам, привлекаемым Экспедитором, грузом (вследствие ненадлежащей упаковки или крепления груза, а также свойств груза, о которых Экспедитор не был предупрежден), действиями Клиента или привлеченных им третьих лиц в течение загрузки / выгрузки и во время нахождения транспортных средств в пути. При нанесении такого ущерба Экспедитор, незамедлительно (если есть такая возможность) сообщает об этом Клиенту. Сумма ущерба подтверждается документами и счетами, определяющими понесенные Экспедитором расходы по устранению нанесенного ущерба.
3.1.17. Клиент оплачивает все дополнительные расходы, возникшие по вине или по требованию Клиента в процессе перевозки и необходимые для надлежащего оказания Экспедитором Услуг при предоставлении Экспедитором подтверждающих документов.
3.1.18. Клиент обязуется по требованию Экспедитора предоставлять документы в соответствии со статьей 165 Налогового Кодекса РФ для подтверждения обоснованного применения ставки НДС 0% не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения такого требования.
В случаях несвоевременного предоставления или непредоставления Клиентом Экспедитору соответствующих документов, повлекших за собой возникновение дополнительных расходов Экспедитора, вызванных необходимостью оплаты в т.ч. доначисленного налоговым органом НДС или предъявленных санкций, Заказчик обязуется компенсировать соответствующие расходы Экспедитора в течение 5 рабочих дней после получения от Экспедитора письменного требования об этом.
3.1.19 Клиент имеет право: давать Экспедитору указания в рамках настоящего Договора и поданной Заявки, запрашивать у Экспедитора информацию о ходе исполнения Заявки, присутствовать лично или через уполномоченных представителей при осуществлении Экспедитором или привлеченными им лицами любых операций с грузом, требовать от Экспедитора предоставления полного комплекта перевозочных и сопроводительных документов, оформленных в ходе перевозки, после доставки груза, осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.

3.2. Обязанности и права Экспедитора:

3.2.1. Принимать груз у Клиента на основании сведений, указанных Клиентом в Заявке, с правом перепроверки фактических параметров (количества грузовых мест, их веса и объема) на складах и/или грузовых терминалах. Экспедитор производит приемку груза по количеству грузовых мест без досмотра содержимого упаковки на предмет: ассортимента, работоспособности, наличия дефектов, качества и чувствительности к температурному воздействию.
При несовпадении данных по весу, объему и/или количеству грузовых мест в Заявке и Транспортной накладной (авианакладной, товарно-транспортной накладной, транспортной накладной, железнодорожной накладной, морском коносаменте, CMR), Сторонами признаются верными данные, указанные в Транспортной накладной.
3.2.2. В соответствии с Заявкой и инструкциями Клиента организовывать перевозку груза, заключать за его счет договоры с третьими лицами на перевозку и/или выполнение других предварительно согласованных видов работ/услуг в отношении грузов Клиента.
Экспедитор обязан доставить груз в разумный срок, в соответствии с нормативами фактических перевозчиков, пограничных станций/портов и таможенных органов, а также с учетом конкретных обстоятельств и согласованным маршрутом, если иное не оговорено в Заявке, Приложениях или Дополнительных соглашениях к Договору.
3.2.3. Производить расчеты с транспортными, экспедиторскими и другими организациями в отношении грузов Клиента при выполнении Заявок по Договору.
3.2.4. В случае недостаточности представленных Клиентом документов для выполнения Заявки, а также в случае обнаружения несоответствия сведений, содержащихся в документах, действительным характеристикам груза, незамедлительно уведомить об этом Клиента.

3.2.5. Информировать Клиента о дате и времени начала перевозки, виде транспорта, номере транспортной накладной и предполагаемом сроке прибытия груза по месту назначения, указанному в Заявке, о ходе выполнения конкретной Заявки, обо всех задержках, произошедших в пути следования груза, и об их причинах в течение 1 суток с момента их возникновения.
3.2.6. По просьбе Клиента осуществлять информационное обслуживание перевозок грузов Клиента:
- консультировать Клиента по повышению эффективности перевозки за счет выбора рациональных маршрутов и способов перевозки любых грузов различными видами транспорта, снижению расходов по упаковке, погрузочно-разгрузочным и другим операциям в области транспортной экспедиции.
- рассчитывать стоимость перевозок грузов различными видами транспорта, стоимости обработки грузов в портах и на грузовых терминалах.
3.2.7. Производить расчет стоимости перевозок по маршрутам, указанным в Заявках, необходимого вида и количества транспортных средств, в соответствии с отгрузочными спецификациями, а также характеристиками грузовых мест.
3.2.8. Обеспечивать подачу требуемых типов, технически исправных транспортных средств под погрузку в срок, указанный в Заявке, при условии выполнения Клиентом положений настоящего Договора и других условий, согласованных Сторонами при приеме Заявки.
3.2.9. Оказывать иные услуги, согласованные Сторонами дополнительно в Заявке.

Экспедитор имеет право:
3.2.10. Не приступать к исполнению обязательств, предусмотренных Договором, до предоставления Клиентом необходимых документов, информации и оплаты Услуг Экспедитора.
3.2.11. Отступать от указаний Клиента в случае, если это необходимо в интересах Клиента и, если Экспедитор по независящим от него обстоятельствам не смог предварительно запросить Клиента о его согласии на такое отступление или получить в течение суток со дня уведомления Клиента ответ на свой запрос. Экспедитор отправляет такой запрос Клиенту посредством электронной почты.
3.2.12. На основании пп.3 ст. 3 Федерального закона "О транспортно-экспедиционной деятельности" от 30.06.2003 N 87-ФЗ , Экспедитор имеет право удерживать находящийся в его распоряжении груз до полной оплаты Клиентом оказываемых Услуг и возмещения понесенных им в интересах Клиента расходов или до предоставления Клиентом надлежащего обеспечения исполнения своих обязательств в части оплаты Услуг и возмещения понесенных им расходов. В этом случае Клиент также оплачивает документально подтвержденные расходы, связанные с удержанием груза (его хранением).
3.2.13. В случае обнаружения отсутствия упаковки, либо ее несоответствия характеру груза, упаковать груз за счет Клиента. В случае отказа Клиента от предложения Экспедитора по оказанию услуг по упаковке груза, Экспедитор не несет ответственность за порчу (повреждение) груза при перевозке и вправе отказаться от приема груза к перевозке с возмещением со стороны Клиента Экспедитору всех фактических расходов и штрафов, связанных с отменой перевозки.
3.2.14. Выбирать или изменять вид транспорта, маршрут перевозки груза, последовательность перевозки груза различными видами транспорта исходя из интересов и по согласованию с Клиентом.
3.2.15. Экспедитор вправе привлечь третьих лиц для исполнения Договора. При этом Экспедитор несет перед Клиентом ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьим лицом.
3.2.16. В случае необходимости оформления специального разрешения на осуществление перевозок, Экспедитор обязан оформить указанное разрешение, если это предусмотрено условиями Заявки. При этом Экспедитор не несет ответственности за задержку оформления специального разрешения, произошедшую по независящим от Экспедитора причинам (в том числе технического характера).
В случае задержки оформления специального разрешения дата начала перевозки переносится на срок, необходимый для оформления специального разрешения, и Экспедитор не несет ответственности за увеличение срока перевозки.
3.2.17. Если доставленный груз не принимается Клиентом, его доверенным лицом или получателем груза в месте назначения, указанном Клиентом в Заявке, Экспедитор имеет право по своему выбору сдать груз на хранение, заключив от имени Экспедитора, но за счет Клиента, договор хранения, либо,

если в месте назначения, в которое доставлен груз, отсутствуют необходимые условия для хранения груза, то за счет Клиента доставить груз в другое место, в котором возможно обеспечить его хранение.
3.2.18 Экспедитор на основании надлежащим образом оформленной от Клиента доверенности вправе выступать представителем Клиента по всем вопросам, связанным с выполнением Экспедитором своих обязательств по Договору, во всех учреждениях и организациях, вне зависимости от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, в том числе в таможенных и иных органах, а также перед гражданами, действуя как от имени Клиента, так и от своего имени. Для этого Экспедитор, в частности, вправе направлять запросы, заявления и иные документы (в т.ч. подавать таможенную декларацию, регистрировать Клиента в качестве участника ВЭД), получать и направлять письменные разъяснения, вносить в документы изменения и дополнения, подписывать, истребовать и получать различные документы, предъявлять декларируемые товары таможне, участвовать в таможенном досмотре, перемещать товары, находящиеся под таможенным контролем, получать и раскредитовывать груз на складе и т.д. При этом оплата всех таможенных платежей таможенным органам обеспечивается непосредственно Клиентом.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ.

4.1. Факт оказания и принятия Услуг подтверждается оформлением и подписанием Сторонами Универсального передаточного документа или актом оказанных услуг и счетом-фактурой (далее - УПД).
4.2. Клиент в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем получения УПД, подписывает его и возвращает Экспедитору 1 (один) экземпляр УПД или, в случае наличия замечаний к оказанным Услугам, представляет Экспедитору обоснованный отказ от подписания УПД. Если мотивированный отказ не предоставлен в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Клиентом УПД, УПД считается подписанным на следующий день после истечения срока, установленного настоящим пунктом, а Услуги – оказанными в полном объеме в соответствии с условиями Договора.
4.3. В случае отказа от подписания УПД Клиент, при наличии замечаний, предоставляет Экспедитору разумный срок для безвозмездного устранения замечаний к оказанным Услугам. После устранения Экспедитором всех замечаний Клиент должен подписать УПД в предусмотренном п. 4.2 Договора порядке.

5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ СТОРОН.

5.1. Стоимость Услуг по Договору включает все оказываемые Экспедитором Услуги и связанные с ними расходы Экспедитора по организации перевозки грузов, понесенные в интересах Клиента.
В актах оказанных услуг (УПД) вознаграждение Экспедитора входит в комплексную стоимость транспортно-экспедиционных Услуг. Расчет стоимости за оказание Услуг производится на основании Заявки, а также данных, указанных в Транспортной накладной (авианакладной, товарно-транспортной накладной, транспортной накладной, железнодорожной накладной, морском коносаменте, CMR) по тарифам Экспедитора, действующим на дату проведения расчета стоимости Услуг, а также стоимости дополнительных услуг, возникших в процессе перевозки.
Клиент обязан производить оплату стоимости услуг Экспедитора по ставкам, согласованным в Заявках к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью. Стоимость возмещаемых расходов и дополнительных услуг, не включенных в стоимость услуг Экспедитора, оплачивается Клиентом дополнительно на условиях, предусмотренных Договором или указанных в соответствующей Заявке.
Документами, подтверждающими произведенные Экспедитором расходы по дополнительным услугам в интересах Клиента, признаются документы, подтверждающие факт возникновения обстоятельств, вызвавших расходы, а также документы, подтверждающие размер таковых расходов (в случае возникновения непредвиденных расходов либо отсутствия их согласования в Договоре и/или Заявках к нему).
5.2. Стоимость услуг Экспедитора не подлежит изменению до окончания перевозки, за исключением следующих случаев:
а) возникновение во время перевозки груза дополнительных расходов по причинам, не зависящим от Экспедитора (в т.ч. невыполнение или несвоевременное выполнение Клиентом своих обязанностей;

расходы, возникшие по причине действия или бездействия Клиента и его контрагентов; представление сведений и/или документов, содержащих неточную и/или недостоверную информацию; не представление документов; простой транспортных средств; сверхнормативное хранение груза и др.);
б) дополнительная обработка грузов, выполненная по требованию государственных органов;
в) дополнительная упаковка, переупаковка, выполненные по требованию фактических перевозчиков, хранителей и иных лиц;
г) официально объявленные изменения тарифов перевозчиков, портов, терминалов, введение конвенций, запретов, изменений в обычные маршруты следования транспортных средств, произошедшие после принятия Заявки Экспедитором и повлиявшие на стоимость услуг Экспедитора.
5.3. Экспедитор имеет право изменить стоимость услуг до подписания Заявки Сторонами, обосновав при этом такое изменение и уведомив о таком изменении Клиента по электронной почте. По согласованным Заявкам стоимость услуг изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных в п. 5.2 Договора.
5.4. Оплата стоимости Услуг Экспедитора производится в российских рублях на условиях, согласованных Сторонами в Заявках. Если в Заявке не указаны условия оплаты, то оплата производится в размере 100 % предоплаты (аванса) на основании копии выставленного счета по реквизитам, указанным в счетах Экспедитора, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты выставления счета.
5.5. Дополнительные расходы, возникшие во время перевозки груза, Клиент возмещает в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Экспедитором подтверждающих документов.
5.6. Экспедитор обязуется представить Клиенту следующие документы: оригиналы счетов, копии соответствующей транспортной накладной и подтверждающих документов в части дополнительных несогласованных расходов, иные документы, предусмотренные законодательством РФ, в том числе УПД (или акты оказанных услуг и счета-фактуры).
5.7. Если иное не согласовано Сторонами в Заявке, оплату Услуг по внутрискладской обработке груза в аэропортах, на станциях, терминалах или складах временного хранения пункта назначения производит грузополучатель.
5.8. В случае поступления оплаты по Договору без указания назначения платежа по конкретным УПД, Экспедитор засчитывает полученные денежные средства и отражает их в бухгалтерском учете в счет погашения долга по оплате Услуг, срок оплаты которых наступил ранее.
5.9. Не реже одного раза в квартал Стороны подписывают акт сверки взаиморасчетов по Услугам, оказанным за истекший период, с указанием фактической даты подписания акта. По письменному требованию одной из Сторон акт сверки взаиморасчетов может быть подписан за любой период.
5.10. Обязанность Клиента по оплате Услуг Экспедитора считается исполненной с момента поступления денежных средств на расчетный счет Экспедитора.
5.11. Дополнительная выгода, полученная Экспедитором в результате оказания транспортно-экспедиционных услуг, полностью относится к доходу Экспедитора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательства Российской Федерации, в т.ч. Федеральным законом о транспортно-экспедиционной деятельности, а также условиями Договора.
6.2. В случае нарушения Экспедитором сроков оказания Услуг, предусмотренных Договором и согласованных Сторонами в Заявках, Клиент вправе потребовать от Экспедитора уплаты неустойки в размере 0,1 (одной десятой) процента от согласованной в Заявке стоимости за соответствующий объем подлежащих оказанию Услуг и понесенных им в интересах Клиента расходов за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от стоимости Услуг по Заявке.
В случае нарушения Клиентом сроков оплаты Услуг, предусмотренных Договором, Экспедитор вправе потребовать от Клиента уплаты неустойки в размере 0,1 (одной десятой) процента от стоимости оказанных Услуг за каждый день просрочки.
6.3. Сторона, нарушившая обязательство, обязуется уплатить неустойку в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем получения от другой Стороны соответствующего письменного требования. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

6.4. Руководствуясь пп. 2 ст. 6 Федерального закона о транспортно-экспедиционной деятельности, Стороны пришли к соглашению, что в тех случаях, если Экспедитор докажет, что нарушение его обязательства по Договору вызвано ненадлежащим исполнением договоров перевозки, заключенных Экспедитором с третьим лицом, то его ответственность перед Клиентом определяется по тем же правилам, по которым перед Экспедитором отвечает соответствующий перевозчик. Ответственность Экспедитора будет ограничена так же, как ограничивается ответственность перевозчика.
6.5. Экспедитор не несет ответственность за несвоевременность перевозки, если невозможно осуществить ее из-за метеоусловий, не позволяющих воздушному судну (ВС) или иному виду транспорта выполнить данную перевозку, из-за механической поломки транспортного средства (воздушного судна, морского судна, железнодорожного состава), отмены/переноса рейсов по инициативе авиакомпании или иного перевозчика, отсутствия свободного места на рейсе, задержки, связанной с прохождением грузом таможенных и пограничных формальностей в пункте отправления, а также ввиду вступления в силу новых ограничений для гражданской авиации и отказа перевозчиков и/или государственных органов стран, через территорию которых осуществляется перевозка.
6.6. Экспедитор не несет ответственности в отношении взысканий, претензий, ущерба, потерь и расходов, какие бы они не были, возникающих в связи с:
- виной и/или небрежностью Клиента и/или грузоотправителя (грузополучателя);
- особенными естественными свойствами и природой перевозимого груза, если они не вызваны небрежностью Экспедитора;
- действиями Экспедитора в соответствии с инструкциями и поручениями Клиента;
- нарушением Клиентом обязательств;
- недостатками тары или упаковки (в том числе внутренней), а также применением тары, не соответствующей свойствам груза, требованиям перевозчика, установленным стандартам (ГОСТ, ТУ и т.п.);
- сдачей Клиентом груза к перевозке без указания в Заявке его особых свойств, требующих соблюдения особых условий и мер предосторожности при перевозке и обработке;
- введенными санкциями, эмбарго и другими ограничениями со стороны перевозчиков и/или государственных органов стран, через территорию которых осуществляется перевозка, в отношении отправителя, получателя, перевозчика, а также самого перевозимого груза.
Экспедитор не несет ответственности за недостачу внутреннего содержимого грузовых мест, принятых/переданных в исправной упаковочной таре, так же и в случае подписания транспортных накладных от имени Клиента или грузоотправителя/грузополучателя при получении/передаче груза без отметки о повреждениях тары или наличия доступа к содержимому.
На Экспедитора не может быть возложена ответственность за утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза перевозчиком, если по Заявке Экспедитор обязан выполнять только такие отдельные функции грузоотправителя, как, например, осуществление расчетов с перевозчиком либо подготовка документов, необходимых для перевозки.
6.7. Клиент несет полную ответственность за достоверность предоставляемых сведений, необходимых для исполнения обязательств Экспедитора по Договору, в том числе об адресах фактических грузополучателей, сведений о характере груза и особых требованиях к его перевозке, за наличие соответствующей маркировки на его упаковке и т.д.
6.8. В случае отмены Заявки Клиентом менее чем за 48 часов до момента подачи транспортного средства под погрузку, Клиент должен по письменному требованию Экспедитора заплатить штраф в размере 10% от стоимости Услуг по Заявке и все документально подтвержденные расходы по организации перевозки.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по Договору, разрешаются путем проведения переговоров между Сторонами.
7.2. При недостижении согласия в течение 20 календарных дней, любая из Сторон вправе направить другой стороне претензию. Претензии предъявляются в письменной форме. Срок ответа на претензию – 30 (тридцать) календарных дней со дня ее получения.

7.3. В случае, если в указанный в п. 7.2 Договора срок разногласия не разрешены, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

8.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2025 года. Истечение срока действия Договора влечет прекращение обязательств Сторон по нему в порядке п. 3 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением обязательств по оплате оказанных Услуг по Заявкам, оформленным в период действия Договора.

В случае если ни одна из Сторон не заявит о намерении расторгнуть Договор в период его действия, Договор автоматически продлевается на каждый последующий календарный год. Количество продлений неограниченно.

Прекращение (окончание) срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора, если таковые имели место при исполнении условий Договора.

8.2. В соответствии с п. 2 ст. 434 ГК РФ Договор может быть заключен Сторонами посредством электронной связи (по электронной почте) путем обмена электронными образами Договора (скан-копиями) с обязательным содержанием в них подписей уполномоченных представителей Сторон. Договор, заключенный посредством электронной связи, а также все иные отдельные документы и материалы (Заявки, инструкции, приложения, доп. соглашения, переписка Сторон, отдельные сообщения, в том числе из переписки представителей Сторон с использованием электронной почты и т.д.), полученные Сторонами по электронной почте в рамках исполнения Договора, будут иметь полную юридическую силу, в том числе при рассмотрении споров в суде.

8.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон либо в одностороннем внесудебном порядке любой из Сторон. Об одностороннем расторжении (об отказе от дальнейшего исполнения) Договора и о дате его расторжения, инициирующая расторжение Договора Сторона должна уведомить другую Сторону не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней с направлением соответствующего уведомления в письменной форме с указанием даты прекращения действия Договора.

8.4. При одностороннем отказе от исполнения Договора Сторона, заявившая об отказе и не известившая другую сторону в надлежащий срок, возмещает другой Стороне убытки, вызванные расторжением Договора.

9. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

9.1. Изменение условий Договора возможно только по соглашению Сторон, заключаемому в предусмотренном порядке. Все заключенные дополнительные соглашения и Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. Предварительная переписка или устные договоренности юридической силы не имеют.

9.2. В случае изменения любого реквизита Сторона обязана своевременно уведомить об этом другую Сторону любым способом, позволяющим достоверно установить факт уведомления и обеспечивающим его фиксацию.

При отсутствии соответствующего уведомления исполнение Стороной договорных обязательств перед другой Стороной по известным ей реквизитам другой Стороны считается надлежащим исполнением обязательств.

9.3. Стороны признают, что вся корреспонденция с официальных электронных адресов Клиента и Экспедитора на официальные электронные адреса Клиента и Экспедитора с доменным именем **@ vmt.moscow** и **@avionaero.ru** считается действительной и имеет юридическую силу с правом ее использования как доказательство при разрешении Сторонами спорных вопросов, как в судебном, так и в досудебном порядке. Срок направления оригиналов документов – 10дней с даты их подписания. Ответственность за негативные последствия, связанные с не направлением оригиналов документов в установленные сроки, несет Сторона, нарушившая данное условие настоящего Договора.

9.4. Стороны соглашаются, что в рамках исполнения настоящего Договора, а также в целях информирования о новых продуктах, услугах, акциях, специальных предложениях и мероприятиях, получения информации о качестве предоставляемых услуг, Экспедитор вправе направлять Клиенту

информационные, аналитические и/или рекламные материалы по адресам корпоративной электронной почты, либо посредством сообщений в мессенджерах по телефонам, в том числе указанным в реквизитах Сторон. Настоящее согласие действует в течение всего срока действия настоящего Договора и в течение 3 лет после его прекращения. Клиент вправе в любое время отказаться от получения информационных и/или рекламных материалов, направив соответствующее уведомление Экспедитору по адресам электронной почты marketing@avionaero.ru и nr@avionaero.ru, или по почтовому адресу, указанному в реквизитах Сторон.

9.5. Во всех вопросах, не урегулированных Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

9.6. Стороны согласовали, что к отношениям сторон применяются следующие условия: «Антикоррупционные условия», «Заверения об обстоятельствах», «Конфиденциальность», «Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)», «Порядок обмена данными», «Персональные данные», опубликованные на официальном сайте Экспедитора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке **https://avionaero.ru/** и являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Договора.

Клиент, подписывая настоящий Договор, подтверждает, что ознакомился, принимает вышеперечисленные условия и обязуется руководствоваться ими, несет ответственность, предусмотренную законодательством РФ, за несоблюдение указанных требований.

9.7. Неотъемлемой частью Договора являются приложение приложение № 1 (форма Заявки).

9.8 Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

КЛИЕНТ:	**ЭКСПЕДИТОР:**
АО «ВМТ»	**ООО «АВИОН АЭРО»**
ИНН/КПП 9707032420/770701001	**ИНН/КПП** 7731462532/ 773101001
Юридический адрес: 127006, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, УЛ ДОЛГОРУКОВСКАЯ, Д. 29, ПОМЕЩ. 2/П	**Юридический адрес:** 121467, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Кунцево, ул. Молдавская, д. 5, офис 553.
Почтовый адрес: 127006, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, УЛ ДОЛГОРУКОВСКАЯ, Д. 29, ПОМЕЩ. 2/П	**Почтовый адрес:** 121467, г. Москва, ул. Молдавская, 5, офис 553, а/я 15.
Телефон: 8 921 238 01 63	**Телефон** +7 (499) 426-00-72, +7(8422) 24-21-57
E-mail: buh@vmt.moscow	**E-mail:** sales@avionaero.ru
Расчетный счет 40702810838000496621 в ПАО Сбербанк г. Москва	**Расчетный счет** № 40702810438000118927 в Московском банке ПАО Сбербанк
БИК 044525225	**БИК** 044525225
Корреспондентский счет № 30101810400000000225	**Корреспондентский счет №** 30101810400000000225
От Клиента:	**От Экспедитора:**
_____ /Шутов А.Г./	_____ /Сафронов А.В./
Генеральный директор	Руководитель отдела организации перевозок
М.П.	М.П.

Приложение № 1
к Договору об оказании транспортно-экспедиционных услуг
№ AVN/L-503/25 от «28» октября 2025 г.

(форма)

ЗАЯВКА НА ОРГАНИЗАЦИЮ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННЫХ УСЛУГ
№ ___

1	ДАТА ЗАЯВКИ	″ ____″ _____ 20__ г.	
2	КЛИЕНТ		
3	ТИП ПЕРЕВОЗКИ		
4	МАРШРУТ		
5	НАИМЕНОВАНИЕ ГРУЗА, КОД ТНВЭД		
6	КОЛИЧЕСТВО МЕСТ		
7	ВЕС ГРУЗА С УПАКОВКОЙ (БРУТТО), КГ:		
8	РАЗМЕРЫ КАЖДОГО МЕСТА, СМ:		
9	ОБЪЕМ ГРУЗА, М3		
10	ТИП УПАКОВКИ:		
11	СТОИМОСТЬ ГРУЗА		
12	НАЛИЧИЕ ОГ		
13	ВОЗМОЖНОСТЬ ШТАБЕЛИРОВАТЬ		
14	ВОЗМОЖНОСТЬ КАНТОВАТЬ		
15	ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗА:		
16	ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ, КОНТАКТЫ		
17	ПУНКТ ОТПРАВЛЕНИЯ		
18	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ДАТА ОТПРАВЛЕНИЯ		
19	ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ, КОНТАКТЫ		
20	ПУНКТ ПРИБЫТИЯ		
21	ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ЭКСПЕДИТОРА:		
22	СРОК ДОСТАВКИ ГРУЗА		
23	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ		
24	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ		
25	Груз не содержит веществ и предметов запрещенным к перевозке автомобильным, морским, железнодорожным и авиационным транспортом. Об ответственности за неточные и неполные сведения о грузе предупреждены.	Да X	Нет
26	Ф.И.О. исполнителя Заявки от Клиента, тел./e-mail		
27	Подпись, печать Клиента	_____ /	
28	Подпись, печать Экспедитора	_____ /	

от Клиента

от Экспедитора